

خبرة تقرير

بناءً على انتخابنا من قبل سعادة رئيس التنفيذ في محكمة بداية حقوق جرش خبراء فنيين في القضية التنفيذية رقم 2020/1406 وموضوعها إجراء الكشف والكشف والخبرة فقد انتقلنا وبمعية مأمور تنفيذ محكمة بداية جرش لأجراء الكشف المبني على قطعة الأرض موضوع التنفيذ رقم (114) من الحوض رقم (8) العرّب من الأراضي الكثة بمحافظة جرش ووصفها وصفاً دقيقاً ومفصلاً من كافة الوجوه من حيث أحكام التنظيم وطبيعة الأرض وتربتها وطبوغرافيتها وشكلها وتضاريسها ومدى توافر الخدمات فيها من كهرباء ومياه وصرف صحي وهاتف وبيان عدد الطرق التي تتخللها والمخاضية لها وسعتها وكذلك وصف المباني المقامة عليها بكافة مكوناتها وكافة الأعمال التي تشكل قيمة إضافية لها ومواصفات المباني المقامة فيها إن وجد وصفاً دقيقاً ووافياً وغايات استعمالها وهل هي من الحجر أو الأسمنت أو بلوك وعمر هذا البناء وتقدير قيمتها بشكل دقيق إن كان عليها أية أبنية وكذلك بيان عدد الأشجار ونوعها وأعمارها وقيمتها بشكل وافي ودقيق إن وجدت على أن تقدر قيمة الأرض لوحدها بشكل مستقل وكذلك قيمته الأشجار التي عليها بعد بيان عددها ونوعها وأعمارها وقيمتها ومن ثم قيمة كامل الأرض وما عليها على أن يستأنس بأسعار الأراضي المجاورة والمماثلة للأرض موضوع الدعوى وبيان فيما إذا كان المدين ساكناً فيه أو أنه مشغول من الغير وأسمه ومستنده في الأشغال .

وبعد أن تحلفنا القسم القانوني على رقية العقار بأن نقوم بالمهمة لموكولة إلينا بكل أمانة وإخلاص كما تسلمنا المبررات وهي سند التسجيل ومخطط الأراضي حيث تبين لنا بعد مطابقتها مع بعضها البعض ومع واقع القطعة بأنها متطابقة تمام الانطباق .

وبعد العودة إلى القطعة موضوع التنفيذ والتأكد من حدودها والتجوال في أرجائها تبين لنا بأن القطعة من النوع الملك وهي ضمن حدود وتنظيم بلدية المعارض منطقة الحدادة تنظيم سكن (د) وهي منتظمة الشكل شبه مستوية تربتها حمراء خفيفة صالحة للزراعة والبناء معاً تقع في الجهة الجنوبية من بلدة الكنة والقرب من مخيم جرش للاجئين (مخيم غزة) جميع الخدمات متوفرة فيها من ماء وكهرباء وهاتف وطريق معبد مقام فيها أبنية سكنية مشغولة بالسكن من قبل المالكين وهي من الأسمنت المسلح

التقديرات :- بالنظر لموقع القطعة وطبيعتها وصلاحتها وقربها وبعدها من الخدمات العامة وبحسب الأسعار الدارجة وبعد التأكد من البيوعات الجارية على القطع للمماثلة لها من حيث مشتملاتها وطبيعتها فأننا نقدر قيمة المتر للمربع الواحد بواقع (40.00) دينار وبذلك تكون قيمة كامل القطعة والبالغة مساحتها (388.000) متر مربع كما يلي :-

$$(40.00 \times 388.000 = 15520.000 \text{ دينار})$$

مقام على القطعة بتأئين من الأسمنت المسلح وعمر ثلاثون سنة تقريباً البناء الأول يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من القطعة والمكون من طابقين ومطلع درج مقصور من الداخل والخارج الطابق الأرضي مع بيت الدرج (115.250 م²) يعلوه طابق أول بمسطح (115.250 م²) نقدر

قيمة المتر المربع الواحد على وضعه الحالي لخذين بعين الاعتبار الحالة للراثة
للبناء ونسبة الاستهلاك بواقع (70.00 دينار) وعليه تكون القيمة الإجمالية تساوي :-
 $(2 \times 115.250) \times 70.00 = 16135.000$ دينار. أما البناء الثاني وهو مكون من طابق
أول فقط والبالغ مساحته (126.00 م²) وعلى ضوء الكشف الحسي وطبيعة البناء وعمره الذي
يتجاوز الثلاثون عام فأننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد بواقع (60.00 دينار) وعليه تكون القيمة
الإجمالية تساوي :- $(60.00 \times 126.00 = 7560.00$ دينار).
وعليه تكون القيمة الإجمالية للبناء القائم ضمن القطعة بساوي :-
 $(16135.00 + 7560.00 = 23695.00$ دينار). ثلاثة وعشرون ألف ومستمائة وخمسة وتسعون
دينار فقط لا غير) وعليه تصبح القيمة الإجمالية للأرض وما عليها من أبنية تساوي :-
 $(15520.000 + 23695.00 = 39215.000$ دينار).

(تسعة وثلاثون ألف ومائتين وخمسة عشر دينار).
وبما أن القطعة مملوكة على الشيوع وأن جامعة الحصص (19) وعليه تكون حصة
كل واحد من الشركاء كما هي في الجدول التالي :-

القيمة المقدرة له بالدينار	الحصص	اسم الشريك (المدعي)
6191.844 دينار	ثلاث حصص	رياض علي عمير الرواشدة
8255.792 دينار	أربعة حصص	محمود علي عمير الرواشدة
4127.896 دينار	حصة	عمر علي عمير الرواشدة
2063.948 دينار	حصة واحدة	منال علي عمير الرواشدة
6191.844 دينار	ثلاث حصص	دلال علي عمير الرواشدة
2063.948 دينار	حصة واحدة	عبد علي عمير الرواشدة
10319.740 دينار	خمس حصص	أبنا هاشم علي الرواشدة
39215.000 دينار	تسعة عشر حصة	المجموع

الفصاح

نقر نحن الموقعون أدناه الخبراء في القضية التنفيذية رقم (2020/1406) لدى
مساعدة مأمور تنفيذ جرش بأننا مؤهلين للقيام بالخبرة في المهمة المكلفين بها علمياً أو
فنياً أو مهنيّاً أو بالممارسة الفعلية وأن نقوم بالمهمة بتجرد وصلى وأمانة وأنه لا يوجد
أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة شكوك حول حيادته واستقلاليته عن أي من أطراف
الدعوى أو وعلاقتهم أو هيئة المحكمة.

وهذه خبرتنا وعليه جرى تنظيم هذا التقرير حسب الأصول .
تحريراً في 2021/11/10م.

الخبير المساح والمقدر العقاري
مصطفى كمال فرج علوي



المهندس المدني المصري
باسل صلاح شهاب

